

1503261-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... do réu pela prática do crime de roubo em concurso de agentes na modalidade tentada (fls. 85/87).

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, uma vez que este nem sequer teria iniciado a prática do crime de roubo, tendo o réu confessado apenas a prática de atos preparatórios à prática delitiva. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da modalidade tentada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503261-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503261-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036900/2022 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 22900100 - 85º D.P.

JARDIM MIRNA, 2036900 - 85º D.P. JARDIM MIRNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID CAETANO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos

David Caetano Lima e Bruno Lopes Wagner Mazini (processo desmembrado, conforme fls. 201/202 e 203), qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, acusados de, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 12h20, na estrada do Cocaia, 1920, Jardim Edi, nesta comarca da Capital, previamente ajustados, terem subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça contra as vítimas D. O. S. e H. C. C. S., uma caixa contendo 90 carteiras de cigarros, parte da carga transportada pelas vítimas, de propriedade da empresa vítima Souza Cruz S. A.

O réu David foi preso em flagrante delito. A audiência de custódia não foi realizada extraordinariamente em razão da pandemia de COVID-19. A sua prisão foi convertida em preventiva por decisão proferida em 09 de fevereiro de 2022 (fls.

42/45).

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2022, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu Bruno (fls. 107/109).

O réu David foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação por meio de defesa constituída.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia em relação ao réu David. Por outro lado, o réu Bruno não foi localizado, motivo pelo qual o feito foi suspenso, em relação a esse réu, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas, tendo as partes desistido da oitiva das vítimas. Ao final, o réu foi interrogado, bem como foi determinado o desmembramento em relação ao corréu Bruno, não localizado.

Encerrada a instrução processual, foi concedida liberdade provisória o acusado David, bem como revogada a ordem de prisão preventiva em desfavor de Bruno, com a expedição do respectivo contramandado de prisão.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão penal, com a condenação do réu pela prática do crime de roubo em concurso de agentes na modalidade tentada (fls. 85/87).

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, uma vez que este nem sequer teria iniciado a prática do crime de roubo, tendo o réu confessado apenas a prática de atos preparatórios à prática delitiva. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da modalidade tentada, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, regime aberto para início de cumprimento de pena (fls. 227/234).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Consigno, inicialmente, que a presente sentença aprecia apenas os fatos imputados em desfavor do réu David, eis que, conforme exposto no relatório, o feito foi desmembrado em relação ao corréu Bruno (fls. 201/202 e 203), não localizado.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria restou incontroversa, consignando-se que o réu, além de confessar a prática delitiva, foi preso em flagrante quando tentava subtrair a carga transportada pelas vítimas.

Interrogado em Juízo, o réu confessou os fatos a ele imputados. Alegou que simularam o emprego de arma de fogo. Logo após anunciar o roubo, foi abordado pela polícia militar. Bruno conseguiu se evadir. Está arrependido da prática delitiva.

As vítimas D. O. S. e H. C. C. S., ouvidas apenas em Delegacia de Polícia (fls. 11/12), afirmaram que trabalhavam na empresa Souza Cruz fazendo entregas de cargas de cigarro e, no dia dos fatos, perceberam que estavam sendo seguidas por duas motocicletas suspeitas, motivo pelo qual pararam em um local próximo a uma base da polícia, onde solicitaram apoio policial e foram informados que poderiam se dirigir ao endereço da entrega pois haveria policiais no local garantindo-lhes a segurança. Assim, disseram que chegando no endereço de entrega, foram abordados por uma das motocicletas, de onde desembarcaram dois indivíduos, os quais anunciaram o roubo e começaram a pegar as caixas. Ocorre que, neste momento, os policiais que realizavam a campana apareceram e deram voz de prisão aos criminosos, mas somente conseguiram abordar um deles, já que o outro conseguiu fugir.

Os policiais civis Alexandre Pereira Rigueira e William El Check Liasere, relataram, em Juízo, que foram comunicados pela empresa Souza Cruz que dois de seus funcionários estavam sendo seguidos por pessoas de moto. A empresa comunicou o endereço onde seria a entrega. Foram para o local de entrega e chegaram antes do

entregador chegar. Permaneceram em campana em uma viatura descaracterizada. Um dos policiais ficou de um lado da rua e o outro do outro lado. Quando os entregadores chegaram, dois indivíduos chegaram de moto, anunciaram o assalto. Conseguiram deter o acusado David, tendo o outro indivíduo conseguindo fugir. No local os capacetes ficaram no chão. Em um deles havia uma multa, salvo engano no nome do outro indivíduo que fugiu. Foram até o endereço indicado na multa. A mãe de Bruno atendeu e ela franqueou a entrada na casa. No quarto de Bruno havia caixa contendo cigarros, os quais não tinham relação com o roubo ora tratado. Havia, outrossim, um chinelo com sangue que foi apreendido. Teve contato com as vítimas, as quase reconheceram o acusado preso, bem como o réu Bruno por foto. A carga não foi subtraída. Não houve disparo de arma de fogo. Os roubadores tinham capacetes, mas não sabe se eles vestiam os capacetes ou estavam no braço. O roubo foi de dia e na sequência foram três policiais até a casa de Bruno. A foto de Bruno mostrada para vítima não lembra se era dos arquivos da polícia ou acharam na casa dele. O papel encontrado salvo engano era uma multa de uma moto. A casa de Bruno é na região do Grajaú, 02 ou 03 km de distância do local dos fatos. David era a pessoa que abordou os entregadores, sem dúvida. Não conheciam o acusado anteriormente. Essas foram as provas orais produzidas, as quais, especialmente ante a harmonia da confissão com os demais depoimentos prestados, são suficientes para condenação do acusado.

Com efeito, depreende-se dos autos que as vítimas realizavam entregas de cargas de cigarro, quando perceberam que estavam sendo seguidas por duas motocicletas. As vítimas, então, avisaram à empresa Souza Cruz, a qual informou à polícia acerca dos fatos. Diante dessa informação, dois policiais civis se dirigiram até o local de destino das vítimas e aguardaram, em viatura descaracterizada, a chegada delas. Quando as vítimas chegaram ao local, foram imediatamente abordadas pelos dois motoqueiros. Antes da consumação da subtração, os policiais militares realizaram intervenção e abordaram os roubadores, tendo o réu David sido detido em flagrante delito.

Registro que a despeito de as vítimas não terem sido ouvidas em Juízo, o acusado confessou a prática delitativa, admitindo inclusive o concurso de agentes.

A causa de aumento referente ao concurso de agentes resta comprovada pelos depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão do réu, no sentido de que além do acusado, outro indivíduo (corréu Bruno, autos desmembrados) participou da prática delitativa com unidade de desígnios entre eles. Nos termos da manifestação do Ministério Público em alegações finais, o crime de roubo restou tentado, uma vez que a polícia militar chegou ao local e prendeu o réu em flagrante antes da inversão da posse dos bens.

Nesse particular, não há como se acolher a argumentação defensiva no sentido de que o réu tão somente teria praticado atos preparatórios à prática delitativa. Isso porque, conforme a própria confissão do acusado, o roubo foi efetivamente anunciado com emprego de grave ameaça contra as vítimas, e os roubadores foram surpreendidos pelos policiais militares momentos antes da inversão da posse dos bens visados. Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitativa, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis. Fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes. A atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, é inapta à redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta, majoro a pena em 1/3. Por outro lado, presente a causa de diminuição relativa à tentativa e, considerado o iter criminis percorrido (houve efetivamente

o início do ato executório), tendo em vista que o crime não se consumou em razão da rápida intervenção da polícia civil, deve incidir na fração de 1/2. Operadas as frações de aumento e diminuição indicadas, a pena definitiva fica estabelecida em 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ante a gravidade do crime praticado, a despeito da primariedade, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, mostrando-se desproporcional e insuficiente a fixação de regime aberto, afinal, trata-se de crime com acentuada periculosidade em concreto, qual seja, roubo de carga cometido em via pública, majorado pelo concurso de agentes

Incabíveis tanto a substituição da pena privativa de liberdade como a suspensão da pena, eis que ausentes os requisitos legais (arts. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu David Caetano Lima às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando que o réu foi agraciado com a liberdade provisória, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia da sentença às vítimas e oficie-se ao TRE e ao IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.